Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – МРАМОРИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КЛОКОТНИЦА", ОБЩИНИ ДИМИТРОВГРАД И ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО, СКЛЮЧЕН НА 5 ЯНУАРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И „АБ" АД, ГР. ХАСКОВО, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2008 Г.

Днес, 10.09.2024 г. /десети септември/ две хиляди двадесет и четвърта година/ в гр. София, Република България на основание:

- Решение № 583 на Министерския съвет от 8 август 2024 г.;

- чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Клокотница", общини Димитровград и Хасково, област Хасково, сключен на 5 януари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АБ" АД, гр. Хасково, изменен и допълнен с Допълнително споразумение № 1 от 21 февруари 2008 г. („Договора"), между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Владимир Малинов, наричан за краткост **„Концедент"**

и

"АБ" АД, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 836014515 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, п.к. 6300, бул. „Съединение" № 38, представлявано от изпълнителния директор Нели Чолакова, наричан за краткост **„Концесионер",**

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) Срокът на предоставената концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – мрамори, от находище „Клокотница", общини Димитровград и Хасково, област Хасково, се удължава с 25 (двадесет и пет) години, считано от 25 ноември 2026 г.

(2) Срокът на концесията се удължава при условията на договора и на Решение № 583 на Министерския съвет от 8 август 2024 г.

Чл. 2. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 25 ноември 2051 г.;

2. изменение на проекта за рекултивация по чл. 6, т. 3 от концесионния договор (изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), за срока на действието на договора до 25 ноември 2051 г., представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката при необходимост и на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация и рекултивация на засегнатите земи или консервация на миннодобивния обект за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

(3) След съгласуването на проектите по ал. 1 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 3. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 2, ал. 1 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 2, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или

допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката;

Чл. 4. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2024 г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и е със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари 2025 г.

(3) Концедентът връща на концесионера оригинала на предоставената на основание чл. 16, ал. 3, т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 от Договора банкова гаранция в 30-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(4) Дължимата вноска по чл. 16, ал. 4 за всяка година от срока на удължаването на концесията представлява 1/25 част от разликата между стойността на паричните средства за опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията на нарушените от дейността по концесията терени (ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи), определени в изменения/актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи по чл. 2, ал. 1, т. 2 и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 38, ал. 2 от договора, така както е изменен с това допълнително споразумение.

Чл. 5. (1) Навсякъде в договора, освен в преамбюла, думите „министъра/ът на регионалното развитие и благоустройството" и „Министерство/то на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с „министъра/ът на енергетиката" и „Министерство/то на енергетиката".

(2) Навсякъде в Договора думите „гаранция/и за изпълнение на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с „финансово обезпечение/я за изпълнение на дейностите по ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи".

Чл. 6. Член 5 от Договора се изменя така:

1. в т. 2 думите „и върху технологичните отпадъци" се заличават;

2. в т. 5 се добавя ново изречение със следното съдържание:

„Да извършва разкривни дейности извън контура на находището в границите на предоставената концесионна площ с цел добив на подземни богатства от находището в дълбочина".

3. Създава се т. 6 със следното съдържание:

„6 право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията; с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;"

Чл. 7. Член 6 от Договора се изменя и допълва така:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. да разработва и представя за съгласуване на министъра на енергетиката, а при необходимост и на други компетентни държавни органи годишен работен проект за добив и първична преработка и годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът; след съгласуване с министъра на енергетиката, всеки годишен работен проект става неразделна част от концесионния договор;"

2. Точка 9 се изменя така:

„9. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица;"

3. Точка 10 се изменя така:

„10. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство и да я предоставя за проверка в съответствие с условията на сключения договор;"

4. Точка 11 се изменя така:

„11. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката, освен в изпълнение на законови изисквания и/или в случай на предоставянето й на третите лица по чл. 34 с цел надлежно изпълнение на отделни работи, свързани с концесията при спазване условие на поверителност;"

5. Създава се т. 20 със следното съдържание:

„20. при установяване на негативно влияние или увреждане на повърхностни и подземни води, дейностите по добиване да се прекратят незабавно, за което се уведомява Министерството на енергетиката и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"."

Чл. 8. Член 7 от Договора се изменя така:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;"

2. Точка 4 се изменя така:

„4. да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

а) като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по чл. 6, т. 5 и т. 13;

б) чрез вземане на проби от всяка продукция, резултат от експлоатацията на находището и чрез извършване на маркшайдерски измервания;"

Чл. 9. Член 8 от Договора се допълва, като се създава т. 5 със следното съдържание:

„5. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие от концесионера."

Чл. 10. Член 10, ал. 2 от Договора се изменя така:

1. Точка 2 се изменя така:

„2. да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;"

2. в т. 4 думите „Министерството на околната среда и водите" се заменят с „министъра на енергетиката";

3. точка 9 се изменя така:

„9. да документира и съгласува с министъра на енергетиката допуснати извънпроектни загуби на подземни богатства и на полезни компоненти при добива и първичната им преработка;"

4. в т. 10 думите „Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с „министъра на енергетиката;"

5. Създава се т. 13 със следното съдържание

„13. при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата и да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата; да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство."

Чл. 11. Член 15, ал. 2 от Договора се допълва с ново изр. второ със следното съдържание:

„Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които концесионерът е направил, без да ги съгласува с концедента."

Чл. 12. Член 16 от Договора се изменя и допълва така:

1. Чл. 16, ал. 1 от се изменя така:

„(1) Концесионерът по този договор е длъжен да даде гаранции за изпълнение на задълженията си по този договор в две насоки:

1. безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по ал. 4 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията;

2. гаранция за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.";

2. В ал. 3 думите „Гаранциите за изпълнение на паричните задължения по концесионния ДОГОВОР" се заменят с „Гаранциите по ал. 1, т. 1"

3. Алинея 3, т. 2 се изменя така:

„2. за всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

4. Алинея 3, т. 3 се изменя така:

„3. банковите гаранции по т. 2 следва да са валидни до последния ден на месец февруари на следващата година."

5. В ал. 3 се създава т. 4 със следното съдържание:

„4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 2, концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им."

6. Алинея 9, т. 1 се отменя.

7. В ал. 9, т. 2 думите „свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията" се заменят с думите „свързани с изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

8. Създават ал. 11 – ал. 14 със следното съдържание:

„(11) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по чл. 6, т. 3, концесионерът е длъжен след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася ежегодно до 31 януари сума, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена набраната сума по сметката за изтеклия срок на концесията.

(12) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(13) Финансовото обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не може да бъде предмет на принудително изпълнение от трети лица – кредитори на концесионера.

(14) Част или цялата набрана сума по доверителна сметка се освобождава само в резултат на изпълнени и приети дейности по цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на този договор. Сумите се освобождават след изрично писмено съгласие от страна на концедента, представено въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и/или рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета."

Чл. 13. Член 17 от Договора се изменя така:

„**Чл. 17.** Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на ЗПБ, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, включително за предотвратяване на свлачищата и ерозията, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл. 14. В чл. 18 от Договора думите „проекта за рекултивация" се заменят с „проекта по чл. 6, т. 3".

Чл. 15. Член 24 от Договора се изменя и допълва така:

1. Алинея 1, точки 4 и 5 се изменят така:

„4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, б. „а" – скали за трошени фракции и ал. 4 от Методиката – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата;

5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 29 988 тона/шестмесечие мрамори и предвидените стойности за единица добито подземно богатство."

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Дължимото концесионно плащане, както и дължимия ДДС, се внасят в пълен размер по сметка на Министерство на енергетиката в сроковете по ал. 1, т. 1."

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Концесионерът се задължава в срок до 15 дни след изтичане на всеки отчетен период да представя в Министерството на енергетиката отчета по чл. 23."

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 и ал. 6 от ЗПБ по бюджета на общини Димитровград и Хасково, част от извършеното концесионно

плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС, съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община."

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 1, т. 4 и т. 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждаща реда за тяхното определяне".

6. Създава се ал. 7 със следното съдържание:

„(7) Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства. Концесионно плащане не се дължи от датата, на която е започнало реализирането на дейностите по съгласувания проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Датата на стартиране на дейностите се удостоверява с подписан между концесионера и представител/и на концедента протокол или с протокол за предаване на строителната площадка, съставен по реда на Наредба № 3 от 31 юли2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.). Концесионерът уведомява министъра на енергетиката предварително в 14-дневен срок за предвидената дата на подписване на протокола по предходното изречение."

Чл. 16. Член 29 от Договора се изменя и допълва така:

„Чл. 29. (1) При предсрочно прекратяване на концесията, концесионерът има право на обезщетение в размер на сумата на невъзстановените разходи на концесионера за направените в съответствие с концесионния договор подобрения в обекта на концесия.

(2) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията.

(3) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 6, т. 3".

Чл. 17. Чл. 37 от Договора се изменя така:

„Чл. 37. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане по този договор концесионерът дължи освен главницата, лихва в размер на законната лихва за забава в български лева, както и всички разходи, които концедентът е направил във връзка със събиране на дължимите от концесионера плащания.

(2) В случаите по ал. 1 концедентът уведомява писмено концесионера за размера на дължимите главница, лихви и разходи, като прилага и съответните документи,

доказващи извършените плащания, направени във връзка със събиране на вземанията си.

(3) В случай че концесионерът не заплати дължимите суми в указания в уведомлението по ал. 2 срок, концедентът има право да ги събере от гаранцията по чл. 16, ал. 3, т. 2 от договора, като отправи писмено поискване до съответната банка, копие от което се изпраща и на концесионера.

(4) При неизпълнение или забавено изпълнение на което и да е парично задължение по този Договор за повече от 3 (три) месеца, освен правото да получи лихвите и неустойките по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този Договор без да дължи каквото и е обезщетение или каквито и да е неустойки, включително за неспазено предизвестие."

Чл. 18. Чл. 38 от Договора се изменя така:

„Чл. 38. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от непаричните задължения по чл. 6, т. 3, т. 4, т. 5, т. 13 и чл. 24, ал. 4, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане, за всяко едно задължение.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 16, ал. 3, т. 2 и/или по ал. 4 във връзка с ал. 6 и по ал. 11, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5 на сто от стойността на съответната дължима гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на съответната дължима гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(3) Правилото на ал. 2 се прилага и в случаите по чл. 16, ал. 3, т. 4, а неустойката се изчислява върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок.

(4) При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 16, ал. 4 концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 16, ал. 3, т. 2 от този договор.

(5) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 19. Член 39 от Договора се изменя така:

„Чл. 39. (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение, на някое от задълженията по този договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 работни дни. Изпълнението на задължението в

посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от ЗПБ.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 20. Член 41 от Договора се изменя така:

„Чл. 41. (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката.

(2) Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него.

(3) Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката междуведомствена комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 41а, ал. 4."

Чл. 21. Създава се член 41а със следното съдържание:

„Чл. 41а. (1) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост.

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания.

(3) Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката.

(4) В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност.

(5) Контролните органи и лица по чл. 41, ал. 3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(6) Длъжностните лица по чл. 41, ал. 3, т. 1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 22. В чл. 44, т. 2 от Договора се изменя така:

„2. промени в околните обекти, които засягат пряко използването на обекта на концесия."

Чл. 23. Член 45 от Договора се изменя така:

„Чл. 45. При възникване на някое от условията по чл. 44, т. 1 и т. 2, вместо прекратяване, страните могат да спрат действието на договора по взаимно съгласие, до възстановяване на фактическата обстановка."

Чл. 24. Член 51 от Договора се изменя така:

„Чл. 51. За целите на този договор:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА/ЗАКОНОДАТЕЛСТВО са действащите към всеки момент от действието на концесионния договор български закони и подзаконови нормативни актове.

2. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ означава работен проект за добив и първична преработка за целия срок на предоставената концесия, който включва общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията и съдържа данни за техния общ обем, техническите и технологичните решения, сроковете за изпълнение на предвижданите геологопроучвателни, миннодобивни и преработвателни дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектът следва да се изготви в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013г. /обн. ДВ, бр. 95 от 01.11.2013г./. Цялостният работен проект задължително съдържа като приложение копие от Решение на компетентния орган по околна среда, постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

3. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – означава годишен работен проект за календарна година, който включва подробни данни и разчети за техническите и технологичните решения, обема на геологопроучвателните, миннодобивните и преработвателните дейности, дейностите по консервация, техническа ликвидация и рекултивация, размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве, към който се прилага като раздел или самостоятелен проект, работен проект за ликвидация или

консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи за периода. Проектите следва да са изготвени в съответствие с Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване, приета с ПМС № 248 от 25 октомври 2013 г. (обн. ДВ бр. 95 от 01.11.2013 г.).

4. ПРОЕКТ ЗА ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ КОНСЕРВАЦИЯ НА МИННОДОБИВНИЯ ОБЕКТ И ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ЗЕМИ В КОНЦЕСИОННАТА ПЛОЩ – проект, който съдържа изчерпателни данни за обема, техническото изпълнение и сроковете за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда, безопасността на населението и човешкото здраве и културните ценности.

Цялостният и годишните проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ са неразделна част от цялостния и годишните работни проекти за добив и първична преработка и съдържат текстова и графична част. Текстовата и графичната част се оформят съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване.

5. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на обекта на концесия и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране.

6. ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО /НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/ е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което прави обективно невъзможно изпълнението на задължение, различно от парично задължение, на страна по този договор, и което не може да й бъде вменено във вина, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, акт, действие или бездействие на компетентен административен орган. За непреодолима сила се счита и непостигане на съгласие или

отказ на който и да е от собствениците на имоти, разположени в границата на находище „Клокотница", необходими за реализиране на миннодобивните дейности, да преговаря за даване на съгласие за учредяване на вещно право на ползване на съответния имот. Наличието на посочените обстоятелства ще се доказва от концесионера с копие на нотариална покана, получена от адресата й и/или констативен протокол, съставен по реда на член 593 от ГПК, придружени с доказателства и мотиви, от които е видно, че съгласието за ползване на всеки един от посочените имоти е абсолютно условие по геоложки съображения за успешното провеждане на миннодобивните работи и постигане на целите на цялостния и годишните работни проекти.

Чл. 25. Член 52 от Договора се изменя така:

„Чл. 52. (1) Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка, по факс, чрез електронната поща или чрез фактическото им внасяне в деловодството на Министерството на енергетиката. Датата на постъпване на съобщението при адресата се удостоверява с пощенското клеймо на приемната пощенска станция, с потвърждението за получаване по факс, с копие от електронния запис за полученото по електронен път съобщение или с поставяне от деловодител на Министерството на енергетиката на входящ номер върху съобщението.

(2) Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София 1000	гр. Хасково 6300
ул. „Триадица" №8	бул. „Съединение" № 38
Министерство на енергетиката	**„АБ" АД**
телефон: 02/9263272; 02/9263197;	телефон: 0887729977
факс: 02/9263252	факс:
e-mail: e-energy@me.government.bg	e-mail: office@abad.bg

(3) При промяна в данните, посочени в ал. 2 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в тридневен срок от настъпване на промяната.

(4) В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл. 26. Приложение № 3 към договора „Образец – отчет за дължимото концесионно възнаграждение – 3 листа" се заменя с Приложението към настоящото допълнително споразумение.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 14 (четиринадесет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – един за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Клокотница", общини

Димитровград и Хасково, област Хасково, сключен на 5 януари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на регионалното развитие и благоустройството и „АБ" АД, гр. Хасково, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 21 февруари 2008 г. и влиза в сила от датата на подписването му от страните с изключение на клаузата на чл. 1, която влиза в сила от 25 ноември 2026 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

НЕЛИ ЧОЛАКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Оригинал

ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Клокотница"
Подземно богатство:	мрамори
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 30-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

Оригинал

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.72
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	29 988
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 24, ал. 1, т. 5 от Договора (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Димитровград и община Хасково (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

_____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).